株式会社dhpケアマネジメント　いいかいご

競業避止規程

施行　令和8年2月1日

第1章　総則

（目的）

第1条　本規程は、株式会社dhpケアマネジメント　いいかいご（以下「会社」という。）の事業上の正当な利益を保護し、従業員による競業行為を防止するとともに、従業員の職業選択の自由との調和を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第2条　本規程は、会社に雇用される従業員のうち、経営管理、営業、研究開発その他会社が特に指定する者に適用する。

2　派遣社員、業務委託契約者等については、個別契約に基づき適用することがある。

（定義）

第3条　本規程における「競業行為」とは、会社と同一または類似の事業を営む行為、会社と競合する他社への就業、または会社の取引先を利用して自己または第三者の利益を図る行為をいう。

第2章　在職中の義務

（競業禁止）

第4条　従業員は、在職中、会社の承認なく競業行為を行ってはならない。

（副業・兼業）

第5条　従業員は、副業・兼業を行う場合であっても、会社の業務に支障を及ぼさず、かつ競業行為に該当しない範囲に限り許可される。詳細は「人事管理規程」及び「副業規程」による。

（秘密情報の利用禁止）

第6条　従業員は、在職中に知り得た会社の秘密情報を利用して競業行為を行ってはならない。

第3章　退職後の義務

（競業避止義務）

第7条　管理職、営業担当その他会社が特に指定した従業員は、退職後1年間、会社が営業する地域（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県）において、会社と競合する事業に従事してはならない。

（合理的範囲の限定）

第8条　前条の地域・期間は、会社の事業規模、従業員の職務内容、社会通念を考慮し、合理的な範囲に限定される。過度に広範な競業禁止は適用しない。

（補償）

第9条　会社は、退職後競業避止義務を個別合意で課す場合、社会通念上相当と認められる補償を行う。補償の内容は合意時に明示する。

第4章　管理・措置

（特別合意）

第10条　会社は、必要に応じ、従業員との間で退職後競業避止に関する特別合意を締結することができる。その場合、地域、期間、業務範囲及び補償内容を明示する。

（違反時の措置）

第11条　従業員が在職中に本規程に違反した場合は「懲戒規程」に基づき懲戒処分の対象とする。

2　従業員が退職後に本規程に違反し会社に損害を与えた場合は、会社は法令に基づき損害賠償を請求することができる。

第5章　雑則

（他規程との関係）

第12条　本規程に定めのない事項は、就業規則、情報管理規程、秘密保持契約その他関係規程による。

附則

1　本規程施行前に締結された労働契約その他の合意についても、本規程に反しない範囲で適用する。

2　本規程は令和8年2月1日から施行する。